

KARNAN A/L SAKRARAMAN
lwn
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), pada 5 Oktober 2022 bersamaan 8 Rabiul Awal 1444H]

Kes Mal No. 10000-043-0040-2021

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Seorang Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tetuan AB Kadir Ismail .

Peguam Syarie Responden : Tetuan Najmi & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu dalam kes ini telah memfailkan rayuan melalui Notis Rayuan bertarikh 24/2/2021 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor dalam Kes Mal Bil No.: 10300-043-0176-2013 bertarikh 23/2/2021.

[2] Hasil penelitian kami, walaupun Perayu menyatakan dalam Notis Rayuan untuk merayu keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, namun kami mendapati Perayu hanya memplidkan terma perintah yang pertama sahaja dalam perintah tersebut sebagaimana berikut:

- i. Permohonan Plaintiff untuk mengisytiharkan dirinya bukan lagi orang Islam di bawah Seskyen 61(3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 ditolak.

[3] Perayu melalui Alasan Rayuan bertarikh 27/8/2021 telah mengemukakan empat (4) alasan sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 127—129 Rekod Rayuan.

[4] Selanjutnya Perayu telah mengemukakan Hujahan Pihak Perayu pada 18/2/2022 dan diikuti dengan Hujahan Responden pada 29/3/2022 dan pada hari ini kes ditetapkan untuk keputusan.

Fakta Kes

[5] Perayu iaitu Karnan A/L Sakraraman merupakan seorang warganegara Malaysia berketurunan India yang dilahirkan pada 27/5/1979 di Tanjung Karang, Selangor. Semasa Kelahirannya, nama bapa dalam catatan Perakuan Beranak (Eksibit P2) adalah Sakraraman A/L Manickam yang berketurunan India dan tiada maklumat berkenaan agamanya. Manakala nama ibu Perayu ialah Radziah binti Samah yang berketurunan Melayu.

[6] Perayu dibesarkan dalam didikan keluarga sebelah bapanya yang beragama Hindu dan bukan berbangsa Melayu. Perayu hidup dan dididik dalam agama Hindu dan tidak mengamalkan ajaran Islam. Kini Perayu telah berkahwin dengan Lailita iaitu seorang Perempuan India beragama Hindu mengikut adat dan agama Hindu di sebuah kuil Hindu di Klang. Walaubagaimanapun perkahwinan tersebut tidak dapat didaftarkan mengikut undang-undang kerana terdapat halangan disebabkan status Islam.

[7] Pada 24/7/2014, Mahkamah Bicara telah membenarkan permohonan interlocutori Responden dan mengeluarkan perintah yang mengarahkan Perayu menjalani sesi penasihatn akidah atau rundingcara akidah yang dikendalikan oleh Unit Penasihatn Aqidah, Jabatan Mufti Negeri Selangor sebanyak dua belas sesi keseluruhannnya dalam tempoh enam bulan. Walaubagaimanapun usaha tersebut gagal mengubah pendirian Perayu yang membawa kepada sesi pendengaran penuh kes ini.

[8] Sepanjang prosiding berlangsung, Perayu telah mengemukakan dua orang saksi iaitu datuk saudara sebelah bapanya yang bernama Pakkery A/L Manicham dan isterinya yang Bernama Lalitha A/P Rayamanickam. Manakala Responden pula mengemukakan dua orang saksi iaitu Adlan Maaruf bin Idris (SD-1) yang bertugas sebagai Eksekutif Rekop di Majlis Agama Islam Selangor dan Wan Siti Norehan binti Wan Ali yang bertugas sebagai Pegawai Pendaftaran di Bahagian Kad Pengenalan, Jabatan Pendaftaran Negara.

[9] Bagi maksud rayuan ini, Alasan-Alasan Rayuan yang dikemukakan oleh Perayu adalah sebagaimana berikut:

- i. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana menyatakan bahawa tafsiran orang atau definisi sebagai Islam terhadap Perayu adalah menepati sepertimana kehendak seksyen 2 (1) EPAIS 2002 dari perkara (b) dan (f) yang mana Perayu adalah seorang Islam sejak kelahirannya sedangkan fakta membuktikan Perayu dibesarkan oleh keluarga bukan Islam dan telah tidak mengucap dua kalimah syahadah ketika usia baligh sehingga kini.

- ii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana berpendapat bahawa amalan dan cara hidup Perayu yang tidak berlandaskan agama Islam sedangkan Perayu secara konsisten menyatakan bahawa beliau adalah bukan seorang yang beragama Islam. Pagi, petang, siang dan malam cara hidup Perayu dari kecil sehingga kini adalah dalam adat budaya ajaran agama Hindu
- iii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak kerana menyatakan bahawa proses Istitabah wajar dilalui oleh Perayu selama tempoh 3 bulan sedangkan Perayu bukan murtad dan Perayu telah menjalani proses penasihat di awal prosiding.
- iv. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mentafsirkan peruntukan undang-undang Seksyen 61(3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No.2 2003 sebagai permohonan Perayu untuk murtad atau persediaan untuk murtad mahupun jalan mudah untuk murtad. Seksyen 61(3) (b) (x) tersebut adalah untuk kes mal untuk suatu pengisytiharan dan bukan kes murtad. Kes murtad adalah dalam bidangkuasa jenayah syariah.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[10] Berdasarkan pengamatan kepada Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan Bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, kami dapati bahawa isu yang berbangkit dalam rayuan ini dapat disimpulkan kepada dua (2) isu utama sahaja untuk diputuskan iaitu:

- i. Sama ada YA Hakim bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila berpuas hati bahawa Perayu adalah beragama Islam sejak dari lahir.
- ii. Sama ada Perayu telah mengemukakan pembuktian yang mencukupi bagi menyokong setiap dakwaan yang menunjukkannya bahawa telah tidak lagi beragama Islam.

Isu Pertama: Sama ada YA Hakim bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila berpuas hati bahawa Perayu adalah beragama Islam sejak dari lahir.

[11] Isu yang pertama ini adalah berkaitan dengan Alasan Rayuan pertama Perayu sebagaimana yang dinyatakan pada para [9] di atas. Dapatan YA Hakim Bicara bahawa Perayu adalah beragama Islam sejak dari lahir lagi. Kenyataan ini dapat dilihat melalui penghakimannya pada halaman 111 Rekod Rayuan yang menyatakan:

[34] Peruntukan seksyen 2 (1) (f) EPAIS 2003- bagi peruntukan ini, Mahkamah berpuashati menyatakan bahawa pada lazimnya Plaintiff (Perayu) adalah seorang Islam kerana Mykad Plaintiff adalah beragama Islam. Merujuk kepada Kad Pengenalan Plaintiff pada P-1 dan P-2 secara dokumentasinya tidak dinafikan bahawa Plaintiff mempunyai status agama Islam. Melalui peruntukan 2 (1) (f) EPAIS 2003, Mahkamah dapati pada Kad Pengenalan Plaintiff tertera status agama Islam adalah kerana beliau dilahirkan sebagai orang Islam yang memenuhi kehendak seksyen 2 (1) (f) EPAIS 2003. Justeru itu, keadaan Plaintiff ini telah menepati kehendak 2 (1) (f) EPAIS 2003.

[35] Tafsiran atau definisi orang Islam yang terdapat dalam seksyen 2 (1) (f) EPAIS 2003 dari perkara (a) sehingga (e) secara jelas telah menggambarkan bahawa Plaintiff adalah tertakluk kepada definisi tersebut. Oleh itu, Mahkamah berpuashati

bahawa tafsiran atau definisi sebagai orang Islam terhadap Plaintiff adalah menepati sepertimana kehendak seksyen 2 (1) (f) EPAIS 2003 dari perkara (b) dan (f) yang mana Plaintiff adalah seorang Islam sejak kelahirannya.

[12] Perayu berhujah bahawa jika Perayu dibesarkan mengikut uruf dan adat orang-orang Melayu yang beragama Islam, maka pengislamannya sudah tidak menjadi pertikaian lagi. Namun sebaliknya di dalam kes ini Perayu telah dibesarkan oleh keluarga bukan Islam sejak kecil lagi. Justeru itu, uruf sedemikian harus dikekalkan jika Perayu memilih untuk tidak mengucap dua kalimah syahadah mengikut agama kedua ibu-bapanya.

[13] Responden pula dalam hujahnya menyatakan berdasarkan peruntukan Seksyen 2, EPAIS 2003 yang jelas memperuntukkan maksud orang Islam adalah:

- (a) Seseorang yang menganut agama Islam;
- (b) Seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;
- (c) Seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam
- (d) Seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam
- (e) Seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108; atau
- (f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis.

Justeru berdasarkan peruntukan di atas, Responden menghujahkan bahawa Perayu adalah termasuk di dalam kategori orang Islam.

[14] Dalam mengulas isu ini, pada hemat kami secara prinsipnya apabila seseorang itu dilahirkan daripada pasangan ibu bapa beragama Islam, maka anak tersebut telah dianggap dan diiktiraf sebagai seorang Islam melalui nasab dan bukannya secara pemelukan yang tertakluk kepada seksyen 107 EPAIS. Dalam keadaan sedemikian tiada keperluan untuk seseorang itu bersyahadah bagi membolehkannya diiktiraf sebagai seorang Islam.

[15] Bagi mengukuhkan dapatan ini, kami merujuk kepada kes ***Zaina Abdin bin Hamid @ S.Maniam lwn Majlis Agama Islam Selangor [Kes Rayuan Mal No: 10000-043-0023-2018]***. Dalam kes tersebut Panel Rayuan Syariah Selangor telah memetik pandangan jumhur ulama dan bersetuju berkenaan fakta bahawa seseorang itu adalah beragama Islam disebabkan keturunan dan berpendapat bahawa sekiranya anak dilahirkan dalam keadaan ibu bapanya Islam, maka anak tersebut adalah Islam.

[16] Justeru berdasarkan fakta kes yang diakui, jelas menunjukkan bahawa Perayu telah dilahirkan daripada pasangan ibu bapanya yang beragama Islam. Oleh itu kami bersetuju dengan hujahan Responden dan rujukan telah dibuat kepada seksyen 2 seksyen 2(1) EPAIS yang memperuntukkan ;-

“orang Islam” ertinya—

(a) seseorang yang menganut agama Islam;

(b) seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;

(c) seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam;

(d) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam;

(e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108; atau

(f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;

[17] Pemakaian tafsiran orang Islam di dalam peruntukan ini tidaklah perlu memenuhi keseluruhan item dari (a) hingga (f), tetapi memadai dibuktikan salah satu sahaja daripada item tersebut. Merujuk kepada keterangan lisan dan dokumentar yang dikemukakan menunjukkan Perayu adalah seorang Islam kerana telah dilahirkan dari ibu bapa yang beragama Islam. Status ini jelas tercatat pada Borang Permohonan Memelok Islam Selangor milik Bapa Perayu dan Kad Pengenalan Ibu Perayu sebagaimana yang terdapat pada halaman 135 dan 139 Rekod Rayuan.

[18] Keterangan secara dokumentar itu juga kami dapati adalah selari dengan keterangan yang diberikan oleh Perayu sendiri semasa pemeriksaan balas sebagaimana pada halaman 38-39 Rekod Rayuan yang kami petik secara verbatim :

“Ayah saya Sakraman a/l Manickam. Saya tidak pasti sama ada ayah saya ada nama Islam atau tidak.

“Betul ibu saya bernama Raziah binti Samah.”

“Betul ibu saya berbangsa Melayu dan beragama Islam”

“ Saya setuju kakak dan adik saya Sharmila dan Norliza kahwin secara Islam.

“saya setuju Kakak dan adik saya berkahwin menggunakan wali bapa saya”

“Kemungkinan besar bapa saya seorang Islam, saya setuju sehingga sekarang Ibu saya masih beragama Islam”

“Ibu ada berpuasa dan menyambut hari raya Aidilfitri, saya tengok dari kecil lagi pasal dia (ibu) tidak akan makan sekiranya ada apa-apa jamuan di rumah saudara sebelah ayah”

“Benar saya telah mendapat pendedahan tentang agama Islam termasuk dengan pengaruh Ibu saya”.

[19] Sukacita kami jelaskan dalam konteks hukum Syarak, para fuqaha menyatakan mengikut kaedah asal, sekiranya anak dilahirkan dalam keadaan ibu bapanya seorang Islam, maka agama anak-anak tersebut adalah agama Islam.

Hal ini dapat difahami sebagaimana hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah (suci bersih), kedua ibu bapanyalah yang mencorakkanya sama ada menjadi yahudi atau nasrani atau majusi."

Begitulah juga jika sekiranya anak tersebut dilahirkan dalam keadaan agama bukan Islam dan ibu bapanya juga masih kekal dalam agama bukan Islam, maka anak tersebut adalah beragama bukan Islam kerana mengikut agama yang sedang dianuti oleh ibu bapanya.

[20] Dalam isu ini, kami juga turut dipandu oleh kes ***Dahlia Dhaima binti Abdullah lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan*** [14000-043-0087-2017] yang diputuskan pada 12 Januari 2021 dan ***Kes Mohamad Faizal bin Abu Bakar Permalu dan Meena binti Abu Bakar Permalu lwn Majlis Agama Islam Selangor*** [10000-043-0123-2017] yang diputuskan pada 22 September 2020. Kedua-dua kes tersebut telah memberi panduan dan menetapkan bahawa agama bagi seorang kanak-kanak adalah mengikut agama ibu bapa yang beragama Islam.

[21] Bagi mengukuhkan lagi dapatan ini, berdasarkan kepada Artikel 12 (4) Perlembagaan Persekutuan bahawa penetapan agama bagi seseorang yang berumur di bawah lapan belas tahun adalah dilakukan sama ada oleh ibu atau bapa atau penjaganya. Artikel tersebut menyatakan :

Hak berkenaan dengan pendidikan

- (3) *Tiada seorang pun boleh dikehendaki menerima ajaran sesuatu agama atau mengambil bahagian dalam apa-apa upacara atau upacara sembahyang sesuatu agama, selain agamanya sendiri.*
- (4) *Bagi maksud Fasal (3), agama seseorang yang di bawah umur lapan belas tahun hendaklah ditetapkan oleh ibu atau bapanya atau penjaganya.*

Dalam konteks kes di hadapan kami ini, ibu bapa Perayu telah menetapkan agama Perayu adalah agama Islam sejak dilahirkan.

[22] Berdasarkan autoriti-autoriti ini, jelas menunjukkan bahawa pengislaman Perayu secara nasab atau keturunan tidak dapat disangkal lagi. Kami menegaskan pada peringkat ini status agama Perayu sebagai seorang Islam secara fitrah masih kekal dan tidak berubah sehinggalah dibuktikan sebaliknya. Oleh yang demikian, pada hemat kami YA Hakim Bicara adalah betul apabila membuat penentuan bahawa Perayu adalah beragama Islam sejak dari kelahirannya lagi.

Isu Kedua : Sama ada Perayu telah mengemukakan pembuktian yang mencukupi bagi menyokong setiap dakwaan yang menunjukkannya telah tidak lagi beragama Islam.

[23] Isu ini berkait dengan Alasan Rayuan ke dua Perayu. Dalam isu ini Perayu menekankan dalam hujahnya bahawa YA Hakim Bicara telah mengakui

bahawa Perayu telah dibesarkan dengan adat resam agama Hindu meskipun dilahirkan daripada ibu dan bapa yang beragama Islam.

[24] Perayu turut menghujahkan bahawa tiada sebarang bukti yang menunjukkan bahawa Perayu telah mengucapkan dua kalimah syahadah yang merupakan syarat wajib bagi seseorang itu menganut agama Islam

[25] Responden dalam hujahannya telah menghujahkan bahawa pengakuan Perayu yang mengakui telah menganut agama Hindu dalam keterangannya bukanlah suatu yang mengikat Mahkamah. Sebaliknya ianya hanyalah kenyataan Perayu yang bersifat dakwaan dalam keterangannya. Tegas Responden bahawa ia juga adalah bukan suatu perakuan atau ikrar yang boleh diterima berdasarkan seksyen 17 EKMSNS 2003.

[26] Responden turut menghujahkan keterangan Perayu perlu dibuktikan selanjutnya dengan kuantiti dan kualiti pembuktian sama ada melalui saksi dan dokumen. Ini kerana kesemua dokumen Perayu yang telah dikemukakan ke Mahkamah menunjukkan Perayu adalah beragama Islam. Malahan Kad Pengenalan Perayu juga menunjukkan yang agama Perayu adalah Islam.

[27] Pada hemat kami pembuktian dalam isu ini tetap memerlukan keterangan yang mencukupi bagi menzahirkan kepada kami berkenaan amalan dan kepercayaan agama yang menjadi anutan Perayu. Kebergantungan kepada deklarasasi atau pengakuan Responden semata-mata dalam kes yang melibatkan akidah sebegini adalah tidak selamat dan berisiko.

[28] Sehubungan dengan itu pada tarikh pendengaran sebelum ini iaitu pada 14/9/2022, Kami telah mengambil inisiatif untuk memanggil saksi-saksi penting

yang tidak dipanggil di Mahkamah Bicara iaitu Ibu dan Bapa Perayu bagi membantu kami mendapatkan keterangan tambahan dan fakta penting dalam menimbangkan kes ini.

[29] Walaubagaimanapun hasrat kami ini telah tidak diambil serius oleh pihak Perayu bahkan saksi-saksi tersebut gagal hadir dengan memberikan alasan tiada orang yang boleh membawa mereka ke Mahkamah. Pada hemat kami ketidakhadiran saksi-saksi ini telah menyebabkan keterangan Perayu adalah tidak mencukupi untuk mensabitkan Perayu adalah bukan Islam.

[30] Berkenaan dengan isu ini, kami sekali lagi mengulangi pendirian bahawa keterangan Perayu berkaitan amalan dan kepercayaan agamanya bukanlah suatu pengakuan atau *iqrar* yang boleh diterima sebagaimana yang ditakrifkan oleh subseksyen 17(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Oleh itu kami bersetuju dengan hujahan Responden apabila merujuk kepada kes *Ayesha Yuveena bt. Gopalan lawan Majlis Agama Islam Selangor [JH 45 BHG.1 1439H]* yang telah memberi panduan berkenaan maksud *iqrar* dalam peruntukan tersebut dengan menyatakan ;

“[14] Berdasarkan seksyen di atas, iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri. Maka jelas dakwaan Perayu terhadap dirinya di dalam perbicaraan bukanlah iqrar. Oleh kerana dakwaan Perayu ini bukan iqrar, maka beliau perlu mendatangkan bukti dan keterangan ke Mahkamah untuk membuktikan dakwaan beliau”

[31] Bagi menyokong dakwaannya, Perayu telah mengemukakan dua orang saksi bukan Islam iaitu Datuk saudara sebelah bapanya yang bernama Pakkery A/L Manicham dan isterinya yang bernama Lalitha A/P Rayamanickam.

Keterangan saksi ini telah dipertikai oleh pihak Responden kerana SP 1 adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan rapat dengan Perayu dan mempunyai tohmah dalam keterangannya. Manakala SP2 pula adalah isterinya yang mula mengenali Perayu sejak Perayu berumur 20 tahun dan tidak mengetahui latar belakang kehidupan Perayu.

[33] Berkaitan dengan kebolehterimaan SP ini, kami berpandangan keterangannya boleh diterima sebagai *bayyinah* berdasarkan ruang yang diberikan oleh seksyen 83(2) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor yang memperuntukkan :

[2] Seorang yang bukan Islam adalah kompeten untuk memberikan Bayyinah untuk orang Islam jika keterangannya boleh diterima mengikut Hukum Syarak.

Namun begitu, oleh kerana keterangannya bersifat *bayyinah* maka kami tidaklah terikat untuk menerimanya begitu sahaja tanpa ada sokongan daripada keterangan lain dengan bilangan saksi yang mencukupi.

[34] Bagi memperkukuh dapatan ini, dengan hormatnya kami merujuk kepada kes ***Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan lwn Lee Siew Bee [Kes Rayuan Mal No. 14000-043-0065-2014]***. Panel Rayuan Mahkamah Syariah WP Kuala Lumpur pada ketika itu antara lain memberikan ulasan sebagaimana berikut :

“Pernyataan Responden adalah bersifat dakwaan manakala keterangan saksinya adalah sebagai bayyinah. Walau bagaimanapun keterangan saksi boleh diterima atas dasar keterangan bayyinah. Oleh itu keterangan tersebut tidak mengikat Hakim untuk menerima keterangannya. Oleh kerana dakwaan Responden hanya disokong oleh keterangan bayyinah, keterangan tersebut perlu disokong dengan keterangan saksi dalam bilangan yang mencukupi”

[35] Manakala dalam kes *Zaina Abdin bin Hamid @ S.Maniam lwn Majlis Agama Islam Selangor [Kes Mal No. 10000-043-0023-2018]* pula, Panel Rayuan Syariah Selangor menyatakan;

Di dalam kes ini Perayu telah mengemukakan dua (2) orang saksi iaitu seorang saksi lelaki iaitu kawan Perayu dan seorang saksi perempuan iaitu isteri Perayu. Bilangan dan jantina saksi-saksi Perayu ini jelas tidak menepati peruntukan seksyen 86(5) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Selangor 2003.

[36] Selain itu untuk kesekian kalinya kami menyatakan bahawa sekalipun dakwaan Responden tidak mengamalkan agama Islam sejak lahir adalah benar, pada hemat kami ia adalah berkaitan dengan soal dosa dan pahala tanpa menjejaskan status keislaman Responden. Dalam hal ini panduan telah diberikan dalam kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan [Kes Rayuan no.10000-043-0023-2015]* dimana Panel Rayuan Syariah antara lain menyatakan:

[30] jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.

[37] Berdasarkan kepada penelitian kepada keterangan yang dikemukakan oleh Perayu, kami mendapati bahawa Perayu telah gagal membuktikan dakwaan yang menunjukkannya telah tidak lagi beragama Islam. Kami juga ingin tegaskan bahawa kes-kes sebegini adalah suatu kes yang serius kerana melibat soal iktikad dalam agama yang memerlukan kami mengambil pendekatan berhati-hati dalam mempertimbangkan dakwaan Perayu.

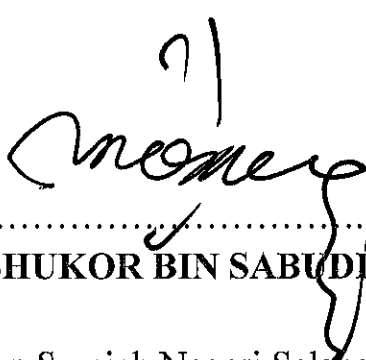
[38] Justeru itu, adalah menjadi prinsip Mahkamah Rayuan ini untuk tidak mengubah apa-apa keputusan mahkamah yang lebih rendah sekiranya didapati tidak wujud kekhilafan dari segi undang-undang dan hukum Syarak. Oleh yang demikian dalam konteks kes ini kami berpuashati bahawa tidak terdapat keperluan untuk kami campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

- [1] Rayuan Perayu **DITOLAK**.
- [2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam Kes Mal Bil No.: 10300-043-0176-2013 bertarikh 23/2/2021 adalah **DIKEKALKAN**.

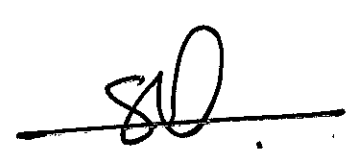
Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor